

시정 요구

1. 제 목 : 국유재산 대부료 및 매각대금 연체관리 불철저
2. 소관부점 : 대구경북지역본부
3. 내 용 :

가. 업무 개요

대구경북지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역에 소재하는 국유재산에 대한 대부·매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제34조 제1항 제7호에 따르면 대부받는 자가 납부기한까지 대부료를 내지 아니한 경우 대부계약을 해지할 수 있다고 되어 있고

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제20조 제2항에 따르면 대부료 연체에 따른 납부최고에도 불구하고 대부료 및 연체료를 납부하지 않아 해당 대부료의 최초 대부료 납부기한을 6개월 이상 경과하는 경우에는 대부계약을 해지하여야 한다고 되어 있으며 다만, 이행보증조치가 확보된 경우 등 예외적인 경우 부점장 승인을 받은 후 해지를 보류할 수 있다고 되어 있다.

또한, 세칙 제52조 제1항 제1호에 따르면 국유재산의 매수자가 매각대금을 체납한 경우 그 계약을 해제할 수 있다고 되어 있고, 같은 조 제2항에 따르면 제1항에도 불구하고 매수자가 납부보장책을 제시하고 이에 타당성이 인정되거나, 계약을 해제하는 것이 국가에 현저하게 불리하다고 인정되는 경우 그 계약을 해제하지 아니할 수 있으며, 이 경우 매각대금이 12개월을 초과하여 체납된 경우에는 그 사유를 명시하여 부점장의 승인을 받아야 한다고 되어 있다.

한편, 「국유채권 연체관리 종합 매뉴얼」⁴²⁾에서는 [표 16]과 같이 대부계약 또는 매매계약의 해지·해제를 보류할 수 있는 구체적인 사유와 보류기한을 정하고 있다.

[표 16] 대부계약 또는 매매계약 해지·해제 보류 사유 및 기한

구 분	보류 사유	보류 기한
1	연체자가 지방자치단체 또는 공공기관인 경우	제한 없음
2	담보설정 등 이행보증조치가 확보된 경우	제한 없음
3	연체금의 30% 이상을 변제한 경우	최장 1년
4	연간 대부료 원금이 30만원 미만인 경우	최장 1년
5	기타 이행확보, 국익 등의 사유로 보류가 필요한 경우	제한 없음

따라서, 재산관리 담당자는 국유재산의 대부료 또는 매각대금이 장기간 연체된 경우 그 계약을 해지·해제하거나 특별한 사유가 있는 경우 해지·해제보류 승인을 받는 등 적절하게 조치하여야 한다.

42) 연체채권의 종합적·체계적 관리를 위해 수립(국유재산기획실-14481, 2016. 4. 12.)

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 대구경북지역본부 소관 국유재산 대부료 및 매각대금의 연체관리 적정성을 점검⁴³⁾한 결과

‘■도 ○시 △읍 ◇리 XXX-X(전, 55㎡)’ 소재 국유재산의 경우 피대부자 ◇◇◇이 2022. 1. 1.부터 대부료를 연체⁴⁴⁾하여 감사일 현재 연체 발생일로부터 약 35개월이 경과하였는데도 대부계약을 해지하거나 해지보류 승인을 받지 않고 있었으며

‘■도 ◇시 ●동 산XXX 등 5필지(구거, 4,519㎡)’ 소재 국유재산의 경우 매수자 ○○○○가 2022. 10. 19. 매매계약 보증금만 납부하고, 납부기한이 2022. 12. 18.까지인 매각잔대금을 감사일 현재까지 약 22개월 이상 납부하지 않고 있는데도⁴⁵⁾ 매매계약을 해제하거나 해제보류 승인을 받지 않고 있는 등

[표 17] 및 [별지 3] “대부료 및 매각대금 연체관리 불철저 명세”와 같이 대부료 또는 매각대금이 장기간 연체되었는데도 계약을 해지·해제하거나 해지·해제보류 승인을 받지 않은 445건(대부계약 438건, 매매계약 7건)이 확인되었다.

43) 대부계약의 경우 대부료가 연체된 대부계약 총 1,110건 중 연체기간이 6개월 이상이며 계약자별 대부료 연체원금 합계액이 1만 원 이상인 450건의 관리 적정성 점검하였고, 매매계약의 경우 매각대금이 연체된 매매계약 총 25건 중 연체기간이 12개월 이상이며 계약자별 매각대금 연체원금 합계액이 1만 원 이상인 8건을 점검

44) 3년차 대부료(1,859,720원 중 1,776,580원 연체), 4년차 대부료(2,027,090원 전액) 및 5년차 대부료(1,897,770원 전액) 총 5,701,440원 연체

45) 매매계약금액 463,004,000원 중 2022. 10. 19. 계약금 46,300,400원만 납부하고 매각잔대금 416,703,600원 전액 연체

[표 17] 대부료 및 매각대금 연체관리 불철저 현황

(단위: 계약 건수, 천 원)

구분	합계		연체기간					
			6개월 이상 1년 미만		1년 이상 3년 미만		3년 이상	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액

“기재 생략”

* 대부 및 매매계약 별 연체원금 합계 기준

[소관부점 의견] 대구경북지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 앞으로 국유재산 대부료 및 매각대금 연체관리 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

대구경북지역본부 본부장은 국유재산의 대부료 또는 매각대금이 장기간 연체된 445건에 대하여 그 계약의 해지·해제 또는 해지·해제 보류 승인 등의 조치를 하고, 앞으로 국유재산 대부료 및 매각대금 연체채권 관리 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(시정)